



Nr. 14 Kabinettsitzung vom 24. Mai 1921, 18 Uhr

R 43 I/1367, Bl. 322 f.

Anwesend: Bauer, Schiffer, Gradnauer, Geßler, Schmidt, Brauns, Groener; StS Teucke, Schroeder, Müller, Boyé, Zapf; MinDir. Meissner, Heilbron; MinR Brecht¹; Protokoll: MinR von Bornstedt.

Beginn: 18:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes über die Verfassung und das Verfahren der Behörden zur Festsetzung von Entschädigungen und Vergütungen für Schäden aus Anlaß des Krieges und des Friedensschlusses (Entschädigungsordnung).
2. Regelung der deutschen Debetsalden im Ausgleichsverfahren.
3. Einladung der Breslauer Messegesellschaft zur Eröffnung der technischen Messe am 2. Juni.
4. Bewilligung von monatlich 6 Millionen Mark auf 3 Monate für die Presse, einschl. Danzigs, zur Verbilligung des Papiers gemäß Resolution des Reichstags vom 11.5.1921.
5. Entwurf eines Gesetzes über die Geltungsdauer des Gesetzes gegen die Kapitalflucht.
6. Gewährung der Wirtschaftsbeihilfe in teilweise besetzten Gemeinden. [...]
7. Entwurf eines Gesetzes über Änderung des Versicherungsgesetzes für Angestellte.
8. Frage des Ersatzes der Schäden, die deutschen Reichsangehörigen durch den Krieg sowie durch die Liquidierung und Nationalisierung von Gütern in Rußland erwachsen sind.

¹ Am 24.5.1921 war StS Albert in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden; bis zur Einstellung StS Hemmers am 3.8.21 wird MinR Brecht mit der Wahrnehmung der Geschäfte des StSRkei beauftragt. Als Grund für die Entlassung Alberts führt Brecht in seinen Memoiren die Unfähigkeit Wirths, mit der bürokratischen Apparatur zusammenzuarbeiten, an: „Während Scheidemann, Bauer, Müller und Fehrenbach stets den Chef der Reichskanzlei zu ihren amtlichen Konferenzen – außerhalb reiner Parteizusammenkünfte, und oft auch zu diesen – zugezogen hatten, tat Wirth das nicht. Albert ging daher entschlossen zu Wirth und stellte ihm vor, daß auf diese Weise der Apparat nicht in geordnetem Gang zu halten sei. Es gab scharfe Worte. Albert erklärte, daß er unter solchen Umständen das Amt nicht länger führen könne, und nahm seine Entlassung. [...] Als ich in den folgenden zehn Wochen die Geschäfte des Chefs der Reichskanzlei führte, sagte Wirth einmal entschuldigend zu mir: „Sie müssen das von mir verstehen, ich bin gar nicht imstande, in bürokratischer Ordentlichkeit zu denken und zu entscheiden. Wenn ich nachdenke, setze ich mich auf einen Baumstumpf oder Stein, ganz allein und denke und brüte, bis ich zu einem Entschluß gekommen bin. Ich muß mit Menschen einzeln sprechen, nicht zusammen mit Bürokraten, die ich nicht genau kenne, und von denen ich nicht weiß, was sie sich denken.“ (Brecht, Aus nächster Nähe, S. 344).

1. Entwurf eines Gesetzes über die Verfassung und das Verfahren der Behörden zur Festsetzung von Entschädigungen und Vergütungen für Schäden aus Anlaß des Krieges und des Friedensschlusses (Entschädigungsordnung).

Das Kabinett stimmt dem Entwurf zu ².

2. Regelung der deutschen Debetsalden im Ausgleichsverfahren.

Das Kabinett erklärt sich damit einverstanden, daß hinsichtlich der Regelung der deutschen Debetschulden im Ausgleichsverfahren entsprechend dem vom Reichsminister für Wiederaufbau in der Anlage zu seinem Schreiben vom 19. Mai 1921 gemachten Vorschlag ³ verfahren wird.

3. Einladung der Breslauer Messengesellschaft zur Eröffnung der technischen Messe am 2. Juni.

[Ablehnung wegen Zeitmangels]

4. Bewilligung von monatlich 6 Millionen Mark auf 3 Monate für die Presse, einschl. Danzigs, zur Verbilligung des Papiers gemäß Resolution des Reichstags vom 11.5.1921 ⁴.

Das Kabinett beschließt, dem Beschluß des Reichstags vom 11.5.1921 entsprechend der deutschen Presse für das zweite Viertel des Jahres 1921 monatlich 6 Millionen Mark zur Verfügung zu stellen.

² Das RMinWiederaufbau erklärt in der Einleitung zu einer „Aufzeichnung über die Grundzüge des Entwurfs einer Entschädigungsordnung unter Hervorhebung der Fragen, über welche eine Entscheidung des Kabinetts erforderlich ist“ die Absicht des Gesetzes wie folgt: „Mit der Verabschiedung des Auslandsschäden-, Kolonialschäden- und Verdrängungsschädengesetzes durch den Reichstag und der bevorstehenden Revision der Liquidationsrichtlinien vom 26.5.1920 (RGL. S. 1101) wird die Gesetzgebung des Reiches über die Abgeltung von Schäden, welche aus Anlaß des Krieges und des Friedensschlusses entstanden sind, zu einem gewissen Abschluß gekommen sein. Durch den vorliegenden Entwurf einer Entschädigungsordnung soll nunmehr die zur Durchführung dieser Gesetze erforderliche Behördenorganisation und das Verfahren bestimmt werden, nach welchem die Festsetzung der Entschädigungen zu erfolgen hat.“ (R 43 I/793, Bl. 139 f.; Wortlaut des Gesetzes RGL. 1921, S. 1046).

³ Zur Regelung des Ausgleichsverfahrens (Art. 296 des VV) hatte man auf Vorschlag Deutschlands vereinbart, daß vorläufig für drei Monate (Februar bis April 1921) Dtl. anstelle der Barzahlung der monatlich von den Ausgleichsämtern festgestellten Debetsalden ein Fixum von zwei Mio Pfund zahlen solle. Nach Ablauf dieser Frist sollte der Versuch gemacht werden, zu einem endgültigen Abkommen zu gelangen (s. Ausarbeitung des RMinWiederaufbau vom 19.5.1921 in R 43 I/1367, Bl. 343-349). Für die künftig fälligen Zahlungen war also eine Neuregelung notwendig. In seiner Ausarbeitung geht das RMinWiederaufbau der Frage nach, ob man künftig die Bezahlung der Debetsalden ablehnen und die Gegner auf die Erlöse aus der Liquidation dt. Eigentums verweisen oder ob man sich gegen die Bewilligung anderweitiger Zugeständnisse zu einer Vereinbarung auf der Grundlage der vorläufigen Regelung bereithalten solle. Nach gründlicher Erörterung beider Wege wird der Vorschlag unterbreitet, in Verhandlungen für die zweite Lösung einzutreten (R 43 I/1367, Bl. 343-349, hier: Bl. 345-349).

⁴ Der RWiM hatte dazu in einem Schreiben an den StSRkei vom 20.5.1921 u. a. ausgeführt: „In der Sitzung des Reichstags vom 11.5.1921 ist gemäß dem Antrag Müller (Franken) und Genossen (Nr. 1958 des RT, Ziffer 4) beschlossen worden, der deutschen Presse für das zweite Vierteljahr 1921 monatlich 6 Mio M zur Verfügung zu stellen. [...] Die Druckpapierfabrikanten forderten nunmehr 3,60 M für das kg Druckpapier, einen Preis, der nach amtlichen Feststellungen etwa dem Durchschnitt der Gesteungskosten entspricht. Durch Verhandlungen mit den Interessenten, die auf Antrag der Zeitungsverleger in einem interfraktionellen Ausschuß des Reichstags geführt wurden, gelang es, den Druckpapierpreis auf 3,40 M herabzusetzen. Die Zeitungsverleger behaupten, daß auch dieser Preis nicht von ihnen getragen werden könne, zumal die Preiserhöhung unvermittelt und in einer Jahreszeit eintrete, in der erfahrungsgemäß die Einnahmen wesentlich zurückgehen. [...] Bei einem Durchschnittsverbrauch in Druckpapier von monatlich etwa 2000 Wagen kann der Preis für das kg durch einen Zuschuß von 6 Mio M um 30 Pfg. gesenkt werden. Eine Staffelung der Zuschüsse nach der Größe der Zeitungen oder eine bevorzugte Berücksichtigung besonders bedürftiger Blätter lehnen die Zeitungsverleger ab, da es sich nicht um die Unterstützung der Presse, sondern um eine lediglich im öffentlichen Interesse zu treffende Maßnahme handele, durch welche die deutschen Tageszeitungen in ihrer bisherigen Struktur erhalten werden sollen.“ (R 43 I/2465, Bl. 141-143).

5. Entwurf eines Gesetzes über die Geltungsdauer des Gesetzes gegen die Kapitalflucht.

Das Kabinett stimmt dem Entwurf zu ⁵.

6. Gewährung der Wirtschaftsbeihilfe in teilweise besetzten Gemeinden. [...]

7. Entwurf eines Gesetzes über Änderung des Versicherungsgesetzes für Angestellte.

Das Kabinett stimmt dem Entwurf zu ⁶.

8. Frage des Ersatzes der Schäden, die deutschen Reichsangehörigen durch den Krieg sowie durch die Liquidierung und Nationalisierung von Gütern in Rußland erwachsen sind.

Der *Staatssekretär des Reichsministeriums für Wiederaufbau* trug den Sachverhalt auf der Grundlage der dem Kabinett übermittelten Aufzeichnung ⁷ vor und trat für eine teilweise Erstattung sowohl der sogenannten Zaristenschäden, d. h. der durch Kriegsmaßnahmen der zaristischen Regierung verursachten Schäden, als auch der sogenannten gemischten Bolschewistenschäden, d. h. derjenigen Schäden ein, die in einem Zusammenwirken von Maßnahmen der zaristischen Regierung und Nationalisierungsmaßnahmen der Sowjetregierung ihre Ursache haben.

Staatssekretär Schroeder vom Reichsfinanzministerium erhob gegen eine Entschädigung für die gemischten Bolschewistenschäden finanzielle und politische Bedenken namentlich vom Gesichtspunkte der dem Reich obliegenden Reparationen aus.

Das Kabinett beschloß: im allgemeinen soll eine Entschädigung für die gemischten Bolschewistenschäden abgelehnt werden; dagegen soll der Begriff der Zaristenschäden, für die ein Ersatz zu leisten ist, in einer den Geschädigten möglichst wohlwollenden Weise ausgelegt und insbesondere dann als gegeben angenommen werden, wenn der von der Sowjetregierung nationalisierte Vermögensgegenstand vorher von einem Eingriff der zaristischen Regierung betroffen worden war.

⁵ Der Entwurf sah vor, das Gesetz gegen die Kapitalflucht vom 24.12.1920 (RGBl. 1921, S. 33) bis auf weiteres zu verlängern; die Notwendigkeit dazu wird eingehend begründet (s. RT-Drucks. Nr. 2103, Bd. 367). Nach Abänderungen im RT wird das Gesetz am 28.6.21 verabschiedet (RT-Bd. 350, S. 4197) und am 4.7.1921 verkündet (RGBl. S. 808).

⁶ Entwurf in R 43 I/2100, Bl. 110-137; mit einigen Änderungen am 23.7.1921 verkündet (RGBl. S. 1173).

⁷ Das Begleitschreiben vom 2.5.1921 zu der sieben Seiten starken „Aufzeichnung zur Frage des Ersatzes der deutschen Reichsangehörigen durch den Krieg sowie die Liquidierung und Nationalisierung von Gütern in Rußland erwachsenen Schäden“ führt zur Problematik aus: „Aus den Kreisen der in Rußland geschädigten Reichsdeutschen häufen sich die Klagen darüber, daß die Reichsregierung durch das Entscheidungsgesetz vom 31.8.1919 (RGBl. S. 1527) in Verbindung mit den Richtlinien vom 26.5.1920 (RGBl. S. 1101) zwar die Entschädigung für die in den alliierten und assoziierten Staaten auf Grund des Friedensvertrages oder der diesem vorausgegangenen Kriegsmaßnahmen erfolgten Liquidierungen von deutschen Gütern, Rechten und Interessen geregelt sowie zur Regelung des Ersatzes von Kriegs- oder Verdrängungsschäden im Ausland, in den deutschen Kolonien und in den abgetretenen Reichsgebieten dem Reichstag bereits vor geraumer Zeit Gesetzentwürfe vorgelegt, bis jetzt aber noch nichts unternommen habe, um auch für die Liquidations- und Nationalisierungsschäden in Rußland die Regelung einer endgültigen Entschädigung in die Wege zu leiten. Es kann nicht zweifelhaft sein, daß die Frage des Ersatzes dieser Schäden bei der demnächst im 24. Reichstags-Ausschuß beginnenden Beratung über den Entwurf des Auslandsschädengesetzes auf Grund entsprechender Anträge, sei es aus den Kreisen der Interessenten oder von Ausschußmitgliedern selbst, zur Erörterung gelangen wird. Damit die Vertreter der Reichsregierung in der Lage sein werden, zu derartigen Anträgen eine bestimmte, einheitliche Stellung zu nehmen, halte ich eine Entschließung der Reichsregierung darüber für erforderlich, ob, in welchem Umfang und in welcher Form den durch die Maßnahmen der russischen Regierung geschädigten Reichsdeutschen ein Ersatz geleistet werden soll.“ (R 43 I/1367, Bl. 356-360; s. auch R 43 I/793).

Zitierhinweis

Nr. 14 Kabinettsitzung vom 24. Mai 1921, 18 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 26–29 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D14>